



RESOLUCIÓN FINAL N° 0158-2026/INDECOPI-CHT

DELEGACIÓN : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
AUTORIDAD : COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI ÁNCASH SEDE CHIMBOTE
DENUNCIANTE : MIGUEL SANDOVAL ACOSTA
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.
MATERIA : DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA
SANCION : 11.60 UIT
AMONESTACIÓN
AMONESTACIÓN

Chimbote, 24 de julio de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 22 de marzo de 2026, subsanado el 07 de abril de 2026, el señor Miguel Sandoval Acosta¹ (en adelante, el señor Sandoval) presentó una denuncia contra Banco de Crédito del Perú S.A.² (en adelante, el Banco), por presuntas infracciones de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), manifestando lo siguiente:
 - (i) El 27 de diciembre de 2025, fue alertado por el Banco sobre la realización de múltiples operaciones inusuales y no reconocidas efectuadas en su Tarjeta de Crédito VISA N° 4634-****-****-5522, por un monto total de US\$ 8,467.94, así como en su Cuenta Digital N° 310-*****-0-82 asociada al aplicativo Yape, por el importe de S/ 150.00, las cuales resultaban ajenas a su patrón de consumo habitual;
 - (ii) estas operaciones incluyeron consumos en plataformas digitales, disposiciones de efectivo y pagos de servicios, ejecutadas en un corto periodo de tiempo y acompañadas de notificaciones de validación y afiliación a billeteras digitales que no reconoció, tal como se muestra a continuación:

N°	Producto Financiero	Fecha y Hora	N° de operación	Importe
1	Tarjeta de Crédito VISA N° 4634-****-****-5522	27/12/2025 - 06:57 PM	0000659387	\$ 1,868.00
2	Tarjeta de Crédito VISA N° 4634-****-****-5522	27/12/2025 - 07:01 PM	0000680300	\$ 1,195.25
3	Tarjeta de Crédito VISA N° 4634-****-****-5522	27/12/2025 - 07:05 PM	0000703072	\$ 2,075.00
4	Tarjeta de Crédito VISA N° 4634-****-****-5522	27/12/2025 - 07:10 PM	0000745129	\$ 1,040.00
5	Tarjeta de Crédito VISA N° 4634-****-****-5522	27/12/2025 - 07:28 PM	0000550629	\$ 1,041.24
6	Tarjeta de Crédito VISA N° 4634-****-****-5522	27/12/2025 - 07:29 PM	0000307181	\$ 1,248.45
Total				\$ 8,467.94

¹ DNI N° 40005686

² RUC 20100047218

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI**COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI ÁNCASH SEDE CHIMBOTE

EXPEDIENTE N° 0051-2026/CPC-INDECOPI-CHT

N°	Producto Financiero	Fecha	N° de operación	Importe
1	Cuenta Digital N° 310- *****-0-82	27/12/2025	SAFT000000579240	S/ 150.00
Total				S/ 150.00

- (iii) ante ello, procedió a comunicarse reiteradamente con la entidad financiera a través de correos electrónicos, línea telefónica y canal de WhatsApp, informando que había sido víctima de un presunto hackeo de su tarjeta y de su dispositivo móvil, rechazando todas las operaciones; sin embargo, dichos canales no fueron eficaces para permitir el bloqueo oportuno de sus productos, lo que posibilitó que continúen realizando operaciones fraudulentas;
 - (iv) el sistema de alertas por correo electrónico del Banco no permitió una respuesta efectiva a las notificaciones, impidiendo una advertencia temprana que evitara mayores perjuicios, hasta que finalmente el bloqueo de la tarjeta se concretó esa misma noche;
 - (v) el 28 y 29 de diciembre de 2025, presentó una denuncia policial y formuló el reclamo N° TRA00253791, solicitando la devolución de los montos no reconocidos; no obstante, en los meses siguientes, la entidad financiera emitió diversas respuestas, accediendo únicamente a una devolución parcial y rechazando el resto de las solicitudes bajo el argumento de que las operaciones se realizaron conforme a sus protocolos de seguridad, sin atender el reclamo dentro del plazo legal de quince días hábiles; y,
 - (vi) ante la persistencia del perjuicio económico, la falta de una solución integral y la afectación a su situación financiera presentó una denuncia formal ante Indecopi.
2. El señor Sandoval solicitó que como medida correctiva se ordene al Banco: (i) la devolución de los montos correspondientes a las operaciones no reconocidas, ascendentes a US\$ 8,467.94 (Tarjeta de Crédito) y S/ 150,00 (YAPE), (ii) la anulación de dichas operaciones y el extorno de todos los intereses, comisiones y cargos asociados y (iii) la confirmación por escrito de que su historial crediticio no será afectado; asimismo, solicitó el pago de las costas y los costos del procedimiento.
3. Por Resolución N° 1 del 09 de abril de 2026, se admitió a trámite la denuncia que interpuso por el señor Sandoval contra el Banco, en los siguientes términos:

“(…)

PRIMERO: Admitir a trámite la denuncia del 22 de marzo de 2026, subsanado el 07 de abril de 2026, presentada por el señor Miguel Sandoval Acosta contra el Banco de Crédito del Perú S.A., por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto que:

- (i) Banco de Crédito del Perú S.A. no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al haber permitido el procesamiento de seis (6) operaciones por el importe total de \$ 8,467.94 efectuada el 27 de diciembre de 2025, con cargo a la Tarjeta de Crédito VISA N° 4634-****-****-5522, de titularidad del denunciante, las cuales no reconoce y se encontraban fuera de su comportamiento habitual; hecho que infringiría el artículo 19 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
- (ii) Banco de Crédito del Perú S.A. no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al haber permitido el procesamiento de una (1)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI ÁNCASH SEDE CHIMBOTE

EXPEDIENTE N° 0051-2026/CPC-INDECOPI-CHT

*operación por el importe total de S/ 150.00 efectuada el 27 de diciembre de 2025, con cargo a Cuenta Digital N° 310-*****-0-82, de titularidad del denunciante, la cual no reconoce y se encuentra fuera de su comportamiento habitual; hecho que infringiría el artículo 19 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.*

- (iii) *Banco de Crédito del Perú S.A. no habría cumplido con atender el Reclamo N° TRA00253791, presentado por el denunciante el 29 de diciembre de 2025, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles; hecho que infringiría el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.*
- (...)"

4. Mediante escrito del escrito del 06 de marzo de 2026, el Banco presentó sus descargos manifestando, lo siguiente:

- (i) El monitoreo del comportamiento habitual del cliente es una herramienta de gestión de riesgos y no un mecanismo para determinar por sí mismo la validez o invalidez de una operación. Por ello, señala que no corresponde atribuir responsabilidad únicamente porque las operaciones cuestionadas no coincidan con el patrón de consumo del denunciante. Asimismo, sostiene que la autoridad debe evaluar si las operaciones fueron válidamente autenticadas, con independencia de que sean o no habituales;
- (ii) la Resolución SBS N° 03289-2025 precisó expresamente que el monitoreo de operaciones forma parte de la gestión de riesgos y no del proceso de autenticación. Históricamente se habría interpretado erróneamente el patrón de consumo como criterio para determinar responsabilidad, cuando la propia SBS ha aclarado que dicho sistema no constituye un mecanismo de validación de operaciones;
- (iii) asimismo, la SBS que reafirma que los sistemas de monitoreo son diseñados por cada entidad y no constituyen un factor de atribución de responsabilidad frente a operaciones cuestionadas.
- (iv) el Reglamento de Ciberseguridad incorporó nuevas exigencias de autenticación reforzada, pero estas estuvieron sujetas a plazos de adecuación establecidos por la SBS. Para el tipo de operaciones materia de denuncia, al momento de ocurridos los hechos aún resultaban aplicables principalmente las disposiciones generales del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, solicitando que la evaluación del caso se realice con base en la normativa vigente y aplicable a la fecha de las operaciones cuestionadas;
- (v) se configuró la ruptura del nexo causal, ya que el propio denunciante refirió que su teléfono celular presentó comportamientos inusuales compatibles con un posible fraude. Bajo esa premisa, las operaciones habrían sido ejecutadas por la intervención de un tercero ajeno al Banco, lo que constituiría un hecho determinante de tercero capaz de exonerar de responsabilidad administrativa a la entidad financiera. Además, alega que pudo existir imprudencia por parte del consumidor; por lo que solicita que la denuncia sea declarada improcedente;
- (vi) respecto de las siete operaciones observadas, todas fueron procesadas regularmente y conforme a sus protocolos de autenticación, validación y seguridad. No existen registros previos de pérdida, robo, bloqueo o uso indebido de los productos financieros involucrados, el denunciante no comunicó ninguna incidencia antes de las transacciones cuestionadas. Asimismo, las

- operaciones requirieron el uso de datos confidenciales y elementos de seguridad que se encontraban bajo control exclusivo del titular;
- (vii) sus mecanismos de autenticación, consistentes en una clave de internet y un token digital o físico, los cuales conforman un esquema de doble factor de autenticación; y,
 - (viii) en relación con la imputación a la atención del reclamo, formuló allanamiento.
5. Por Resolución N° 4 del 16 de julio de 2026, se puso de conocimiento de las partes el Informe Final de Instrucción N° 0039-2026/INDECOPI-CHT³ del 30 de junio de 2026, otorgándole a las partes el plazo de cinco (5) días hábiles para que presente sus observaciones.
6. Mediante escrito del 24 de julio de 2026, el Banco presentó sus observaciones al informe final de instrucción, manifestando lo siguiente:

Cuestiones previas:

- (i) No corresponde imputar responsabilidad al Banco por transacciones realizadas con tarjeta de crédito o débito únicamente porque las operaciones no se ajustan al patrón de consumo o comportamiento habitual del titular. Tampoco puede concluirse, sobre esa base, que las transacciones son inválidas, inexistentes o que no fueron realizadas por el recurrente;
- (ii) la modificación del artículo 17 del Reglamento de Tarjetas, aprobada mediante la Resolución SBS N° 03289-2025 del 19 de septiembre de 2025, precisó expresamente que el monitoreo de operaciones constituye una medida de gestión de riesgos orientada a la prevención de fraudes y no forma parte del proceso de autenticación ni determina, por sí mismo, la validez de una operación;
- (iii) el monitoreo es únicamente una herramienta complementaria de seguridad utilizada por las entidades financieras para detectar operaciones inusuales o sospechosas, sin generar efectos jurídicos sobre la autenticidad, existencia o validez de las transacciones. Asimismo, cuestiona que, en diversos casos, se haya utilizado el análisis del patrón de consumo como un criterio previo para atribuir responsabilidad a las entidades financieras, incluso antes de verificar el cumplimiento de las medidas de autenticación expresamente previstas en la normativa sectorial;

Respecto a las operaciones en dólares:

- (iv) el Banco no interviene en la relación comercial entre el cliente y el establecimiento, sino que cumple únicamente el rol de proveedor del medio de pago utilizado para concretar la transacción;
- (v) la intervención del Banco se circunscribe exclusivamente al procesamiento de la operación financiera vinculada al uso de la tarjeta, razón por la cual su actuación se limita a facilitar el canal de pago solicitado por el propio cliente, sin que ello implique injerencia alguna en la relación contractual subyacente entre el consumidor y el comercio electrónico;
- (vi) en las operaciones cuestionadas se evidencia su correspondiente confirmación y autorización, las mismas que fueron procesadas conforme a las medidas y protocolos de seguridad implementados;

³ Notificada a las partes el 19 de marzo de 2026.

- (vii) el reporte de notificaciones no puede ser exigido como medio probatorio determinante, toda vez que las notificaciones constituyen un mecanismo informativo de naturaleza ex post, posterior a la ejecución de la operación, y no un requisito de autorización ni validación de la misma. La diligencia del proveedor debe evaluarse sobre la base de los controles y medidas aplicadas con carácter previo a la transacción, y no sobre actos posteriores que no inciden en su realización; sin embargo, se llegó a notificar al correo del señor Sandoval la realización de las operaciones cuestionadas;

Respecto a la operación en soles:

- (viii) la operación fue procesada aplicando los protocolos de autenticación implementados por el Banco, sin evidenciarse fallas en los sistemas de seguridad, vulneraciones de los controles internos o incumplimientos de las obligaciones previstas en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito;
- (ix) el cliente se encontraba afiliado a la banca móvil desde el 02 de febrero de 2023, utilizando un dispositivo con Device ID 660852925506ea96, el mismo que coincide con el registrado en el Token 1921011878, lo que evidencia que la afiliación a la banca móvil se realizó desde el mismo dispositivo móvil (marca Samsung, modelo SM-A525M, sistema operativo Android);
- (x) la operación materia de análisis fue realizada con el token activo y correctamente autenticado por el sistema, utilizando el Token Serial N° 1921011878, el cual se encontraba asociado al mismo Device ID 660852925506ea96 registrado en la afiliación a la banca móvil;
- (xi) sobre la autenticación reforzada, es un mecanismo de seguridad que requiere múltiples formas de verificación antes de permitir el acceso a una cuenta o realizar una transacción;
- (xii) el segundo factor de autenticación es la clave token, que generalmente se genera a través de un dispositivo específico o una aplicación móvil. Esta clave es dinámica y cambia con frecuencia, lo que añade una capa adicional de seguridad. La clave token se utiliza junto con la tarjeta para verificar la identidad del usuario, asegurando que incluso si alguien tuviera acceso a la tarjeta, no podría completar la transacción sin conocer también esta clave temporal;
- (xiii) el Banco cumple efectivamente con los requisitos de autenticación reforzada mediante el uso de dos factores distintos: la tarjeta y la clave token;
- (xiv) la Comisión ha considerado que la clave token del Banco no cumple con el requisito de protección frente a ataques de tipo *hombre en el medio* previsto en el Reglamento de Ciberseguridad; sin embargo, dicho mecanismo consiste en una contraseña dinámica que se renueva cada 60 segundos y solo puede utilizarse una vez por operación, pudiendo presentarse como un token virtual integrado en la aplicación de Banca Móvil o como un token físico independiente, constituyendo así una medida de seguridad destinada a reforzar la autenticación de los usuarios y la protección de las transacciones;
- (xv) en cuanto al Reporte de Operaciones a banca móvil, mediante Resolución N° 2832-2025/SPC-APELACIÓN (fundamento 30) se ha confirmado que el código de identificación del tipo de transacción “300” denota el ingreso exitoso del número de la tarjeta de débito y la clave de internet, seguido del código “S” que da cuenta de la validación conforme; y,
- (xvi) la realización de la operación se notificó al correo del señor Sandoval.

II. ANÁLISIS

❖ Cuestiones previasRespecto a la ruptura del nexo causal

7. El Banco sostuvo que la denuncia debe ser declarada improcedente, toda vez que se produjo una ruptura del nexo causal, ya que el propio denunciante habría advertido comportamientos inusuales en su teléfono celular compatibles con un posible fraude, atribuyendo la realización de las operaciones cuestionadas a la intervención de terceros ajenos a la entidad financiera.
8. Al respecto, corresponde precisar que la ruptura del nexo causal puede configurarse cuando el daño o la afectación alegada es consecuencia directa de la actuación de un tercero ajeno al ámbito de control del proveedor. En el presente caso, el Banco sostiene que las operaciones cuestionadas fueron efectuadas por terceros que habrían accedido indebidamente a las credenciales y mecanismos de seguridad asociados a la cuenta de la denunciante, circunstancia que, a su criterio, constituye un hecho determinante de tercero y, por ende, una causal de exoneración de responsabilidad. Bajo dicha premisa, la entidad financiera atribuye la realización de las transacciones controvertidas a una intervención fraudulenta externa, ajena a la prestación de sus servicios.
9. Sobre el particular, el artículo 104 del Código establece que, una vez acreditada la existencia de una presunta falta de idoneidad, corresponde al proveedor demostrar la concurrencia de una causa objetiva, justificada e imprevisible que determine la ruptura del nexo causal, ya sea por caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de un tercero o imprudencia del propio consumidor afectado. En ausencia de dicha acreditación, el proveedor mantiene responsabilidad por la calidad e idoneidad del servicio ofrecido.
10. Sobre el particular, esta Comisión considera que la sola alegación de que las operaciones cuestionadas fueron realizadas por terceros no autorizados no resulta suficiente para acreditar la ruptura del nexo causal prevista en el artículo 104 del Código. En efecto, para que opere la exoneración de responsabilidad por hecho determinante de un tercero, correspondía al Banco demostrar de manera objetiva que la actuación de dicho tercero constituyó la causa exclusiva e imprevisible de las operaciones observadas, así como que los mecanismos de seguridad, monitoreo y control implementados por la entidad funcionaron de manera adecuada y conforme a los estándares exigibles.
11. En consecuencia, la mera invocación de una intervención fraudulenta externa no resulta idónea para deslindar responsabilidad, siendo indispensable que la entidad financiera aporte elementos probatorios que acrediten la efectiva participación de terceros y que las transacciones cuestionadas fueron debidamente autenticadas, validadas y ejecutadas de acuerdo con los protocolos de seguridad aplicables.
12. Por lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos formulados por el Banco respecto a la alegada ruptura del nexo causal.

Sobre el monitoreo de operaciones como herramienta de gestión de riesgos y su evaluación en el marco de la protección al consumidor

13. Dada la creciente interconectividad y mayor adopción de canales digitales para la provisión de los servicios, así como la virtualización de determinados productos del sistema financiero, de seguros y privado de pensiones, generó la necesidad en las empresas de fortalecer sus capacidades de ciberseguridad y procesos de autenticación.
14. Así, el 23 de febrero de 2021⁴, la SBS publicó el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad) detallando una serie de disposiciones legales para el sistema de gestión de seguridad de la información, que tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades de ciberseguridad y procesos de autenticación por parte de las empresas supervisadas por la SBS para la realización de operaciones en un entorno seguro y confiable.
15. Asimismo, si bien el Reglamento de Ciberseguridad entró en vigor el 1 de julio de 2021⁵; no obstante, algunas disposiciones como el Subcapítulo III del Capítulo II el cual establece mecanismos de enrolamiento y autenticación reforzada para operaciones por canales digitales y la Tercera Disposición Complementaria Final⁶ referido a reportes de incidentes de ciberseguridad significativos, tenían un plazo de adecuación hasta el 1 de julio de 2022; siendo aplicables a partir de dicha fecha para las empresas supervisadas por la SBS⁷.

⁴ <https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1277430>

⁵ **RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, publicada el 19 de febrero de 2021**

Artículo Décimo. – Vigencia

La presente Resolución entra en vigencia el 1 de julio de 2021, fecha en la que se deroga la **Circular G 140-2009**, con excepción de lo siguiente:

- a) Los párrafos 25.1 y 25.2 del artículo 25 del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por el Artículo Primero, que entran en vigencia al día siguiente de publicada la presente Resolución, fecha en la cual se deroga el artículo 7A de la Circular G 140-2009.
- b) El Artículo Segundo de la presente Resolución entra en vigencia a partir de la auditoría correspondiente al ejercicio 2022.
- c) Los Artículos Séptimo, Octavo y Noveno de la presente Resolución, entran en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente Resolución, con excepción de lo indicado en el inciso d. del presente Artículo.
- d) El requerimiento asociado a la inclusión conjunta de la información sobre la denominación social de la empresa emisora y el nombre comercial que la empresa asigne al producto de tarjeta de crédito y/o débito, señalado en el Artículo Séptimo de la presente Resolución, así como el requerimiento asociado a la inclusión de la dicha información en los dispositivos de soporte al dinero electrónico, señalado en el artículo Octavo de la presente Resolución; entran en vigencia el 1 de enero de 2022.

⁶ **RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, PUBLICADA EL 19 DE FEBRERO DE 2021.**

**CAPÍTULO II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD (SGSI-C)
SUBCAPÍTULO III AUTENTICACIÓN**

(...)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

TERCERA. - En caso de eventos que afecten la continuidad operativa y que tengan como causa probable un incidente de seguridad de la información, es aplicable lo señalado en el artículo 15 del Reglamento para la Gestión de la Continuidad del Negocio, aprobado por la Resolución SBS N° 877-2020, sobre reporte de eventos de interrupción significativa

⁷ Ver la información detallada en el Boletín Semanal SBS Informa N° 7 de marzo de 2021, respecto a la Seguridad de la Información y Ciberseguridad, en el enlace siguiente:

<https://www.sbs.gob.pe/boletin/detalleboletin/idbulletin/1147?title=Seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20ciberseguridad:%20nuevo%20reglamento%20para%20promover%20un%20entorno%20seguro%20y%20confiable%20en%20beneficio%20de%20los%20usuarios%20de%20los%20sistemas%20supervisados>



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI ÁNCASH SEDE CHIMBOTE

EXPEDIENTE N° 0051-2026/CPC-INDECOPI-CHT

16. El artículo 17 del Reglamento de Ciberseguridad establece que las empresas que brindan servicios a sus usuarios por canales digitales deben considerar determinados factores de autenticación a fin de prevenir amenazas a la seguridad de la información
17. El Banco señaló que el artículo 17 del Reglamento de Ciberseguridad fue modificado por la Resolución SBS N° 03289-2025; por lo que resulta indiscutible que el monitoreo constituye una herramienta de gestión de riesgos y no un parámetro que determine la validez de las operaciones, o mucho menos, un mecanismo de validez. En tal escenario, el Indecopi se encuentra obligado a acatar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento, evitando interpretaciones extensivas o discrepantes que no solo exceden sus competencias, sino que además generan inseguridad jurídica y distorsionan la adecuada gestión de riesgos en el sistema financiero.
18. Añadió además que, conforme a lo señalado por la SBS en los Oficios N° 74529-2024-SBS y N° 12512-2025-SBS, el sistema de monitoreo constituye una herramienta de gestión de riesgos destinada a detectar operaciones inusuales o sospechosas, cuya implementación depende de cada entidad financiera. En ese sentido, sostuvo que los resultados de dicho sistema no generan responsabilidad directa para las entidades financieras ni pueden utilizarse, por sí solos, para cuestionar la validez o autenticidad de una operación.
19. En el presente caso, la conducta materia de análisis se encuentra vinculada con la adopción de medidas de seguridad en la prestación de servicios financieros a través de canales digitales, aspecto que, por su incidencia en la protección de los consumidores, se encuentra comprendido dentro del ámbito de competencia del Indecopi.
20. En efecto, si bien la SBS ejerce funciones regulatorias y de supervisión sobre las entidades del sistema financiero, ello no excluye la facultad del Indecopi de evaluar si, en un caso concreto, el proveedor cumplió con el deber de idoneidad y las obligaciones de seguridad exigibles en la prestación del servicio.
21. En ese contexto, corresponde precisar que el Reglamento de la Ciberseguridad establece un conjunto de medidas destinadas a fortalecer la seguridad de las operaciones realizadas mediante canales digitales, entre ellas mecanismos de autenticación y herramientas de monitoreo orientadas a la gestión de riesgos.
22. El Banco ha sostenido que, conforme a la Resolución SBS N° 03289-2025 y a los Oficios N° 74529-2024-SBS y N° 12512-2025-SBS, el sistema de monitoreo constituye únicamente una herramienta de gestión de riesgos, por lo que sus resultados no determinan la validez ni la autenticidad de una operación.
23. Al respecto, este Colegiado considera que dicho argumento no resulta suficiente para excluir la relevancia de la información generada por los sistemas de monitoreo al momento de evaluar la diligencia desplegada por la entidad financiera frente a operaciones presuntamente irregulares.
24. En efecto, el reconocimiento de que el monitoreo constituye una herramienta de gestión de riesgos no implica que la entidad financiera quede exonerada de adoptar medidas razonables frente a alertas o indicadores que permitan identificar operaciones inusuales o potencialmente fraudulentas.

25. Así, aun cuando el monitoreo no forme parte del proceso de autenticación ni determine por sí mismo la validez de una transacción, sus resultados pueden constituir un elemento relevante para analizar si el proveedor actuó con la diligencia y previsión exigibles conforme a la normativa de protección al consumidor y a la regulación sectorial aplicable.
26. Desde esa perspectiva, la evaluación realizada por el Indecopi no supone cuestionar los criterios regulatorios establecidos por la SBS ni sustituir sus funciones de supervisión, sino determinar si, en el caso concreto, el proveedor adoptó las medidas de seguridad razonablemente esperables para evitar una afectación a los intereses del consumidor.
27. En consecuencia, corresponde desestimar los argumentos del Banco orientados a excluir cualquier valoración del sistema de monitoreo en el presente procedimiento, toda vez que dicha información puede ser considerada como un elemento de análisis para determinar el cumplimiento del deber de idoneidad y de las obligaciones de seguridad exigibles al proveedor.

❖ Sobre las medidas de seguridad

28. El artículo 18 del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso⁸.
29. Asimismo, el artículo 19 del Código señala que el proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos, por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda⁹.
30. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de brindar los productos y servicios ofrecidos en las condiciones acordadas o en las condiciones que resulten previsibles, atendiendo a la naturaleza y circunstancias que rodean la adquisición del producto o la prestación del servicio, así como a la normatividad que rige su prestación.

⁸ **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 18°.- Idoneidad.

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁹ **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores.

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

31. En ese contexto, el artículo 104 del Código señala que el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad sobre un producto o servicio determinado y solo será exonerado de esta responsabilidad si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure una desvinculación del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado¹⁰.
32. En esa línea, el supuesto de responsabilidad administrativa en la actuación del proveedor impone a éste la carga procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien colocado en el mercado o el servicio prestado, sea porque actuó en cumplimiento de las normas debidas o porque pudo acreditar la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad. Así, una vez acreditado el defecto por el consumidor, corresponde al proveedor demostrar que éste no le es imputable.
33. Por otro lado, es pertinente indicar que el artículo 162 del Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG)¹¹, señala que la carga de la prueba recae sobre los administrados, lo cual guarda relación con lo establecido por el artículo 196 del Código Procesal Civil, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento¹², y según el cual quien alega un hecho asume la carga de probarlo¹³.
34. En esa línea, la Sala Especializada de Protección al Consumidor del Indecopi (en adelante, la Sala) ha establecido que la atribución de responsabilidad objetiva en la actuación del proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la carga de la prueba¹⁴; la misma que establece que quien alega un hecho debe probarlo, siendo en este caso de la siguiente manera:

¹⁰ **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 104.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

(...)

¹¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS.**

Artículo 162°. - Carga de la prueba

(...)

162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

(Texto según el artículo 162 de la Ley N° 27444)

¹² **CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Disposiciones Complementarias. Disposiciones Finales.**

Primera. Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.

¹³ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL.**

Artículo 196°. - Carga de la prueba. Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

¹⁴ Al respecto, conforme a lo dispuesto por la Primera Disposición Final del Código Procesal Civil, las normas en él contenidas se aplican supletoriamente a los procedimientos administrativos. Por esta razón, a quien afirma determinados hechos, le corresponde la carga de probarlos. En tal sentido, el artículo 196° del Código Procesal Civil establece lo siguiente: *“Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.”*

- (i) **Acreditación del defecto:** corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el bien o servicio, e;
- (ii) **Imputación del defecto:** acreditado el defecto, corresponderá al proveedor acreditar que el defecto no le es imputable (inversión de la carga de la prueba), porque no es un defecto incorporado al servicio como consecuencia de las actividades involucradas en poner el producto o el servicio al alcance del consumidor, porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque la falta de idoneidad se debió a la existencia de hechos ajenos no imputables a éste; como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.
35. En lo que concierne al ámbito específico de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor, es pertinente señalar que los indicios resultan ser una herramienta particularmente importante, puesto que los proveedores suelen tener más y mejor posibilidad de generar medios probatorios que el consumidor, originándose algunas veces dificultad en la atribución de responsabilidades por los hechos denunciados, debido a la falta de pruebas directas para acreditar las alegaciones efectuadas por las partes.
36. En este orden de ideas, la comprobación de la existencia de infracciones a las normas de protección al consumidor puede producirse sobre la base de pruebas circunstanciales e indicios contingentes, que deben ser apreciados en conjunto por el juzgador para poder extraer presunciones que lo lleven a formar una convicción respecto de los hechos investigados. Así, por ejemplo, puede darse el caso que un indicio, apreciado de manera aislada, no convenza al juzgador, pero que este, apreciado al lado de otros indicios, lo lleven a formarse una auténtica convicción.
37. Cabe indicar que el indicio es un hecho que se acredita por cualquiera de los medios probatorios que la ley autoriza a la administración a utilizar (un documento, una declaración, etc.). Probada la existencia del indicio (o hecho indicador), la autoridad encargada de resolver podrá utilizar el razonamiento lógico para derivar del indicio o de un conjunto de ellos la certeza de la ocurrencia de lo que es objeto del procedimiento (esto es, el hecho indicado). Negar la utilización de estos sucedáneos es negarle a la autoridad administrativa la posibilidad de efectuar un razonamiento lógico, guardando relación con lo establecido en el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos en materia de protección al consumidor.
38. Bajo tal premisa, en esta instancia se procederá a efectuar una evaluación integral de todos los documentos que obran en el expediente, a efectos de determinar la responsabilidad del Banco respecto a cada uno de los imputados en su contra.

Respecto a las seis (6) operaciones en dólares

39. En el presente caso, el señor Sandoval denunció al Banco porque no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al haber permitido el procesamiento de seis (6) operaciones por el importe total de \$ 8,467.94 efectuada el 27 de diciembre de 2025, con cargo a la Tarjeta de Crédito VISA N° 4634-****-****-5522, de titularidad del denunciante, las cuales no reconoce y se encontraban fuera de su comportamiento habitual.

40. Al respecto, corresponde determinar si la entidad bancaria cumplió con su deber de monitoreo y detección de la operación inusual, siendo que, solo una vez concluido este nivel de análisis será posible dilucidar, en segundo lugar, si la operación fue autorizada de forma correcta.
41. Por su parte el Bancos, entre otros argumentos, ha manifestado que las operaciones realizadas corresponden al comportamiento habitual del denunciante; asimismo, precisó que fueron válidamente realizadas.
42. A partir de lo manifestado por ambas partes, corresponde determinar, en primer lugar, si el Banco cumplió con su deber de monitoreo y detección de operaciones inusuales; y, únicamente una vez concluido dicho análisis, evaluar, en un segundo nivel, si las operaciones cuestionadas fueron autorizadas de forma correcta, tomando en consideración los medios probatorios aportados en el procedimiento.

➤ Con relación al comportamiento habitual de consumo del señor Sandoval

43. En este punto, la Comisión estima relevante puntualizar que, de acuerdo con la garantía legal contemplada en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, el Reglamento de Tarjetas), aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, el parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los consumidores, se encuentra comprendido -de forma unívoca- por las medidas de seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial, encontrándose entre ellas, ineludiblemente, el deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos.
44. Bajo esta línea, las expectativas razonables de un consumidor, al contar con un producto financiero con las entidades financieras, importan que estas desplieguen todas las medidas de seguridad contempladas a su cargo legalmente, sin excepción alguna, siendo que, la falta de observancia de una de ellas comportaría la prestación de un servicio financiero inidóneo. En ese sentido, la autoridad administrativa debe evaluar el cumplimiento de dicha garantía legal, incluso aunque el consumidor no hubiera cuestionado su observancia de forma completa o explícita.
45. A efectos de corroborar el cumplimiento de las medidas de seguridad referidas al monitoreo de operaciones, por parte del denunciado, es oportuno determinar cuál es el comportamiento habitual de consumo del cliente respecto del producto objeto de cuestionamiento. Así, conviene puntualizar que el numeral 5 del artículo 2 del Reglamento de Tarjetas¹⁵ define que el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada uno con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser

¹⁵

REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS 6523-2013.

(...)

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

(...)

determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

46. Ahora bien, de acuerdo con los términos del artículo 17 del referido reglamento¹⁶, se desprende que las empresas del sistema financiero deben adoptar como medidas de seguridad, entre otras, la implementación de sistemas de monitoreo de operaciones, orientados a detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario¹⁷, en aras de proteger a los usuarios del cargo de transacciones fraudulentas en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito.
47. Como se aprecia, la normativa sectorial exige que el historial de consumo que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, e integrarlo a su sistema de monitoreo, debe responder a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica de cada usuario.
48. Al respecto, de acuerdo con el razonamiento expuesto por la Sala¹⁸, a manera de otorgar un criterio objetivo a la determinación del comportamiento habitual de consumo de un denunciante, se deberá tener en cuenta el importe individual de las operaciones que el consumidor usualmente realizaba con el producto objeto de denuncia, lo cual será obtenido del estudio de los estados de cuenta o estado de saldos de movimientos correspondientes a las líneas de crédito y/o cuentas objeto de estudio. Así, para determinar si una operación es inusual o no al comportamiento habitual de consumo del cliente debe considerarse si, previamente, se realizaron, con cargo al producto estudiado, operaciones por importes similares a los controvertidos en sede administrativa.
49. Obra en el expediente, el movimiento histórico de la Tarjeta de Crédito VISA N° 4634-****-****-5522 de titularidad del denunciante, correspondiente a los siguientes periodos de facturación:
- (i) Periodo de facturación comprendido desde el mes de julio a diciembre de 2025.
 - (ii) Periodo de facturación comprendido al mes de enero de 2026.
50. Ahora bien, de la revisión del movimiento histórico de la Tarjeta de Crédito VISA N° 4634-****-****-5522, correspondiente al período comprendido entre julio de 2025 y enero de 2026, se advierte que el señor Sandoval no registró operaciones de consumo en dólares ni transacciones de características similares a las posteriormente cuestionadas.

¹⁶ **REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS 6523-2013.**

Artículo 17°.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones.

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.

¹⁷ A partir de, entre otros, la revisión de movimientos que permitan generar un patrón de consumo por el uso de cada producto.

¹⁸ Ver Resoluciones 2609-2022/SPC-INDECOPI y 2610-2022/SPC-INDECOPI.

51. Atendiendo a lo expuesto, la primera operación cuestionada por US\$ 1,868.00 constituía una transacción claramente atípica dentro del historial de consumo del señor Sandoval, tanto por el monto involucrado como por haberse efectuado en una moneda respecto de la cual no registraba operaciones previas. En tales circunstancias, el Banco debió identificarla como una operación inusual y activar los mecanismos de control y alerta correspondientes; sin embargo, no obra en el expediente evidencia de que haya adoptado alguna medida de verificación o mitigación de riesgo.
52. En efecto, dicha transacción se apartaba de manera significativa del patrón transaccional habitual del denunciante, quien no registraba consumos previos en dólares ni operaciones de similar magnitud. Por ello, existían elementos objetivos suficientes para que la entidad financiera la calificara como una operación sospechosa o potencialmente fraudulenta, activando procedimientos de validación reforzada antes de permitir su procesamiento.
53. Asimismo, esta primera operación fue seguida por otras transacciones efectuadas de manera consecutiva y en breves intervalos de tiempo (06:57, 07:01, 07:05, 07:10, 07:28 y 07:29), configurando un patrón de comportamiento inusual que incrementaba los indicadores de riesgo asociados. Tal situación resultaba particularmente relevante si se considera que el denunciante no había realizado consumos en dólares ni operaciones de características semejantes durante los meses previos.
54. En ese contexto, el Banco debió advertir que la operación inicial no guardaba correspondencia con el perfil de consumo del usuario y, en consecuencia, generar alertas oportunas, efectuar acciones de verificación y, de no obtener una validación adecuada, adoptar medidas preventivas inmediatas, tales como el bloqueo temporal de la tarjeta o de los canales asociados, a fin de impedir la ejecución de las operaciones posteriores.
55. La omisión de tales actuaciones evidencia una falta de diligencia en la gestión de los riesgos asociados a las operaciones cuestionadas y, por ende, una prestación del servicio que no cumplió con los estándares de idoneidad exigibles, permitiendo la materialización de consumos que presentaban características objetivamente inusuales respecto del comportamiento transaccional del denunciante, generándole un perjuicio directo como consecuencia de la ausencia de medidas de control y mitigación de riesgos que razonablemente debieron activarse.
56. Acerca de tales acciones, el artículo 22 del Reglamento de Tarjetas¹⁹ indica que las entidades financieras tienen la obligación de contar con procedimientos que, como mínimo, aseguren la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude cometidas en perjuicio suyo, así como la adopción de las acciones necesarias para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.

¹⁹**REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS 6523-2013.****Artículo 22°. - Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude**

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o la cancelación definitiva de la tarjeta, en caso sea necesario.

57. Corresponde señalar que, a criterio de esta Comisión, tales gestiones tienen como finalidad evitar que, ante la detección oportuna de una operación inusual o fraudulenta, se permita la afectación sucesiva de la cuenta o línea de crédito del consumidor, en desmedro de su patrimonio, de lo que se colige la relevancia de que las acciones sean emprendidas de forma inmediata por las entidades del sistema financiero.
58. En este punto, cabe destacar que la obligación del proveedor de servicios financieros no solo se limita a monitorear y detectar en sus sistemas la realización de consumos inusuales y/o sospechosos, sino que debe asegurar que las operaciones cargadas a las líneas de crédito y/o cuentas de sus clientes hayan sido efectuadas de forma correcta, es decir, dichas operaciones deben encontrarse dentro de su comportamiento habitual de consumo y cumpliendo los requisitos de validez necesarios.
59. A ello se agrega que, según el artículo 17.2 del Reglamento de Tarjetas²⁰, al detectar una operación inusual en sus sistemas, la entidad financiera debe impedir además que el mencionado consumo sospechoso sea atribuido a su cliente. Ello, por cuanto la finalidad de las medidas de seguridad contempladas en la norma reside en prevenir que los consumidores se vean perjudicados por consumos que no respondan al uso habitual que otorgan a sus productos financieros.
60. En ese sentido, ante la detección de una operación sospechosa en perjuicio del cliente, la garantía ofrecida por el proveedor de servicios financieros debería ser - como mínimo- que dicha operación no sea cargada en su tarjeta de crédito, al haber sido identificada como inusual al empleo que el consumidor brindaba a su producto financiero.
61. El Banco ha sostenido que no obra en los registros de ningún reclamo, reporte de bloqueo, pérdida, sustracción, uso indebido de la Tarjeta de Crédito VISA N° 4634-****-****-5522; sin embargo, a criterio de este Colegiado, ello no resulta suficiente para eximir de responsabilidad al Banco, pues como se ha dicho anteriormente, era su deber activar las medidas de seguridad ante las operaciones cuestionadas pues no correspondía a un comportamiento habitual del denunciante.
62. En cuanto a la alegación de que el sistema de monitoreo solo forma parte de la gestión interna de riesgos y no puede ser utilizado para atribuir responsabilidad, debemos de precisar que el cumplimiento de normas sectoriales emitidas por la SBS no exonera al proveedor del cumplimiento del deber de idoneidad previsto en el

20

REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS 6523-2013.**Artículo 17°. - Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones**

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.
5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento oficial de identidad.
6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.

Código. El análisis administrativo no se agota en verificar el cumplimiento formal de la regulación financiera, sino que debe evaluarse si el servicio prestado fue seguro y confiable desde la legítima expectativa del consumidor.

63. En relación a lo expuesto, debemos de traer a colación lo establecido en la Resolución N° 2293-2024/SPC del 19 de agosto de 2024, mediante la cual la Sala realizó un cambio de criterio, por cuanto consideró que las entidades financieras deben contar con mecanismos tecnológicos suficientes para garantizar que todas las operaciones que vayan a ser cargadas a los productos financieros de sus clientes se hayan realizado de forma correcta, esto es, que dichas operaciones deben encontrarse dentro de su comportamiento habitual de consumo y haber sido autorizadas con los requisitos de validez necesarios para cada tipo de transacción.
64. Por ende, en aquellos casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponde al comportamiento habitual de consumo del cliente, no será necesario corroborar si, en la realización de dicha operación, concurrieron los requisitos de validez necesarios para su autorización, pues con lo primero bastará para determinar la responsabilidad administrativa de la entidad financiera por el cargo indebido de esta operación y las posteriores. Por el contrario, si esta operación estuviera acorde a su comportamiento habitual de consumo, la responsabilidad del proveedor dependerá del análisis sobre el cumplimiento de los requisitos de validez para su autorización.
65. En tal sentido, teniendo en cuenta que no resultaba habitual que el señor Sandoval efectuara operaciones por el importe de \$ 1,868.00 con cargo a su producto financiero, dicha transacción debió activar de manera oportuna e inmediata los sistemas de alerta del Banco, a fin de que se adopten las medidas de seguridad necesarias para evitar afectaciones al patrimonio del consumidor. No obstante, de la revisión de los actuados se advierte que la entidad financiera no ha acreditado haber implementado tales medidas conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de Tarjetas, máxime si se considera que permitió la ejecución de cinco (5) operaciones posteriores adicionales por el importe total de \$ 8,467.94.
66. En esa línea, contrariamente a lo sostenido por el Banco durante el procedimiento, esta Comisión no va a evaluar la validez de las operaciones cuestionadas (\$ 1,868.00, \$ 1,195.25, \$ 2,075.00, \$ 1,040.00, \$ 1,041.24 y \$ 1,248.45), toda vez que estas fueron inusuales y no debieron ser procesadas por el Banco. Por consiguiente, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a los alegatos expuestos por las partes sobre la validez de las operaciones no reconocidas.
67. Por lo tanto, corresponde declarar fundada la denuncia presentada por el señor Sandoval contra el Banco, por infracción del artículo 19 del Código, al haber permitido el procesamiento de seis (6) operaciones por el importe total de \$ 8,467.94 efectuada el 27 de diciembre de 2025, con cargo a la Tarjeta de Crédito VISA N° 4634-****-****-5522, de titularidad del denunciante, las cuales no reconoce y se encontraban fuera de su comportamiento habitual, conforme al siguiente detalle:

N°	Producto Financiero	Fecha y Hora	N° de operación	Importe
1	Tarjeta de Crédito VISA N° 4634-****-****-5522	27/12/2025 - 06:57 PM	0000659387	\$ 1,868.00
2	Tarjeta de Crédito VISA N° 4634-****-****-5522	27/12/2025 - 07:01 PM	0000680300	\$ 1,195.25



3	Tarjeta de Crédito VISA N° 4634-****-****-5522	27/12/2025 - 07:05 PM	0000703072	\$ 2,075.00
4	Tarjeta de Crédito VISA N° 4634-****-****-5522	27/12/2025 - 07:10 PM	0000745129	\$ 1,040.00
5	Tarjeta de Crédito VISA N° 4634-****-****-5522	27/12/2025 - 07:28 PM	0000550629	\$ 1,041.24
6	Tarjeta de Crédito VISA N° 4634-****-****-5522	27/12/2025 - 07:29 PM	0000307181	\$ 1,248.45
Total				\$ 8,467.94

Respecto a la operación en soles

68. En el presente caso, el señor Sandoval denunció al Banco porque no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al haber permitido el procesamiento de una (1) operación por el importe total de S/ 150.00 efectuada el 27 de diciembre de 2025, con cargo a Cuenta Digital N° 310-*****-0-82, de su titularidad, la cual no reconoce y se encuentra fuera de su comportamiento habitual.
69. Al respecto, conforme se ha dicho anteriormente, corresponde determinar si la entidad bancaria cumplió con su deber de monitoreo y detección de la operación inusual, siendo que, solo una vez concluido este nivel de análisis será posible dilucidar, en segundo lugar, si la operación fue autorizada de forma correcta.
70. Por su parte el Bancos, entre otros argumentos, ha manifestado que las operaciones realizadas corresponden al comportamiento habitual del denunciante; asimismo, precisó que fueron válidamente realizadas.
71. A partir de lo manifestado por ambas partes, corresponde determinar, en primer lugar, si el Banco cumplió con su deber de monitoreo y detección de operaciones inusuales; y, únicamente una vez concluido dicho análisis, evaluar, en un segundo nivel, si las operaciones cuestionadas fueron autorizadas de forma correcta, tomando en consideración los medios probatorios aportados en el procedimiento.

➤ Con relación al comportamiento habitual de consumo del señor Sandoval

72. Tal como se ha dicho anteriormente, la Sala ha establecido que, para determinar la validez de una operación y eximir de responsabilidad a una entidad financiera, debe verificarse previamente si esta cumplió con las medidas de seguridad exigidas por el Reglamento. En particular, corresponde evaluar si el banco contaba con sistemas de monitoreo capaces de detectar operaciones que se apartaran del comportamiento habitual del usuario y si gestionó adecuadamente las alertas generadas.
73. Bajo ese criterio, el análisis de responsabilidad no se centra inicialmente en la autenticación de la operación, sino en establecer si la entidad financiera adoptó las medidas preventivas necesarias para detectar y evitar posibles transacciones fraudulentas. Solo después de verificar el cumplimiento de dichas medidas corresponde analizar la validez de los consumos cuestionados.
74. El Reglamento define el comportamiento habitual de consumo como el conjunto de operaciones que normalmente realiza un usuario con sus tarjetas, considerando factores como el tipo de comercio, la frecuencia de uso y el canal empleado. Dicho patrón se determina a partir de la información histórica de las transacciones registradas por la entidad financiera.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI ÁNCASH SEDE CHIMBOTE

EXPEDIENTE N° 0051-2026/CPC-INDECOPI-CHT

75. Asimismo, el artículo 17 del Reglamento obliga a las entidades a implementar sistemas de monitoreo para identificar operaciones inusuales, establecer procedimientos para gestionar las alertas detectadas e incorporar patrones de fraude obtenidos del análisis histórico de las transacciones.
76. En consecuencia, la finalidad de esta normativa es proteger a los usuarios frente a operaciones fraudulentas mediante un control preventivo basado en el análisis del historial transaccional y la generación de patrones de consumo que permitan identificar oportunamente operaciones sospechosas o fuera de lo habitual.
77. Ahora bien, para determinar si la operación cuestionada se encontraba dentro o fuera del comportamiento habitual del denunciante, resulta indispensable contar con los estados de cuenta de la Cuenta Digital N° 310-*****-0-82. Ello obedece a que el análisis de habitualidad exige evaluar el historial transaccional del usuario, considerando aspectos tales como la frecuencia de las operaciones, los montos involucrados, los canales utilizados, los tipos de transacción efectuados y demás patrones de uso registrados con anterioridad. Solo a partir de dicha información histórica es posible construir un patrón razonable de comportamiento y establecer si una determinada operación se aparta de este.
78. En esa línea, corresponde precisar que el análisis debe iniciarse respecto de la primera operación desconocida por el denunciante, pues es a partir de dicha transacción que debe verificarse si la entidad financiera cumplió con identificar una eventual desviación del patrón de consumo habitual. Solo después de determinar si dicha operación superaba o no el filtro de habitualidad, corresponderá evaluar las operaciones posteriores vinculadas a la secuencia de hechos materia de controversia.
79. Bajo estas consideraciones, este Colegiado procederá a examinar las características específicas de la operación cuestionada, a fin de determinar si esta presentaba elementos suficientes para ser considerada inusual y, por tanto, susceptible de generar una alerta en los sistemas de monitoreo de la entidad financiera.
80. Al respecto, si bien este Colegiado reconoce que, por la naturaleza de la cuenta de ahorros en soles que mantenía el señor Sandoval, este se encontraba facultado para disponer libremente de sus fondos, también se advierte que no se ha acreditado la existencia de operaciones previas realizadas bajo la modalidad "SAFT000000579240". En consecuencia, ante la ausencia de evidencia que permita concluir que dicho tipo de operación formaba parte de su comportamiento transaccional habitual, corresponde considerar que la transacción materia de análisis presentaba características atípicas que debieron ser detectadas y gestionadas oportunamente por el Banco en cumplimiento de su deber de diligencia.
81. Cabe señalar, además, que la obligación de las entidades financieras no se limita a monitorear y detectar operaciones inusuales o sospechosas mediante sus sistemas de seguridad. Por el contrario, estas deben garantizar que las operaciones cargadas a las cuentas de sus clientes hayan sido válidamente realizadas, verificando no solo el cumplimiento de los mecanismos de autenticación implementados, sino también su concordancia con los patrones habituales de uso del producto financiero.

82. A ello se agrega que, conforme al artículo 17.2 del Reglamento de Tarjetas, una vez identificada una operación inusual o sospechosa, la entidad financiera tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar que dicha operación sea atribuida al consumidor. Esta obligación se sustenta en la finalidad preventiva de las medidas de seguridad reguladas por la normativa, las cuales buscan evitar que los usuarios resulten afectados por transacciones que no se condicen con el uso habitual que hacen de sus productos financieros.
83. En ese sentido, la protección que el ordenamiento otorga al consumidor financiero exige que, ante la detección de una operación que se aparta de los patrones habituales de uso, la entidad financiera adopte acciones eficaces para impedir que sus consecuencias económicas recaigan sobre el cliente. Como mínimo, ello supone evitar que una operación previamente identificada como inusual sea cargada a la cuenta del consumidor sin haberse realizado verificaciones adicionales que permitan confirmar su legitimidad.
84. En el presente caso, de la revisión del expediente se advierte que la operación cuestionada asciende a S/ 150,00 y que esta ha sido expresamente desconocida por el denunciante. Al respecto, debe considerarse que la afirmación de no haber realizado una operación constituye un hecho negativo cuya acreditación resulta particularmente difícil para el consumidor. Por tal motivo, correspondía al Banco, en su calidad de administrador de la información transaccional y proveedor del servicio financiero, acreditar que dicha operación se encontraba dentro del comportamiento habitual del denunciante; sin embargo, pese a haber sido requerido para ello y contar con la información pertinente, no cumplió con presentar los estados de cuenta ni otros elementos de convicción idóneos que permitieran efectuar dicho análisis, por lo que no ha logrado desvirtuar el carácter inusual de la operación observada.
85. En esa línea, y contrariamente a lo sostenido por el Banco, este Colegiado no considera necesario efectuar un análisis sobre la validez de la operación cuestionada por el importe de S/ 150,00. Ello debido a que, conforme se ha desarrollado precedentemente, la referida transacción no superó el análisis de habitualidad exigido por la normativa aplicable, al no haberse acreditado que formara parte del patrón de comportamiento transaccional del denunciante. En consecuencia, al haberse determinado previamente el incumplimiento de las medidas de monitoreo y detección de operaciones inusuales carece de objeto emitir un pronunciamiento sobre los argumentos formulados por el Banco en torno a la validez de la operación no reconocida.
86. Por lo tanto, corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Sandoval contra el Banco, por infracción del artículo 19 del Código, al haber permitido el procesamiento de una (1) operación por el importe total de S/ 150.00 efectuada el 27 de diciembre de 2025, con cargo a Cuenta Digital N° 310-*****-0-82, de titularidad del denunciante, la cual no reconoce y se encontraban fuera de su comportamiento habitual.

❖ Sobre la conducta allanada

87. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330²¹ del Código Procesal Civil —aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos—, el allanamiento

²¹

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Artículo 330.- El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el

implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado, es decir, el denunciado acepta la pretensión de la denuncia.

88. Por otro lado, el artículo 112²² del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad, pudiendo imponérsele una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos y exonerándolo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.
89. Por su parte, el artículo 29 de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, Directiva única que regula los procedimientos de Protección al Consumidor previsto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, la Directiva), también señala que cuando el proveedor se allana a las pretensiones del consumidor, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y si se realiza dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante²³.

Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta.

²² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud, y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante, pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

²³ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento

Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente:

- a) La figura del allanamiento y reconocimiento se aplicará a los procedimientos por iniciativa de parte, de conformidad con lo dispuesto en el Código.
- b) El allanamiento o reconocimiento puede abarcar la totalidad de las pretensiones o algunas de ellas; en este último caso, el procedimiento administrativo continúa respecto de aquellas pretensiones no comprendidas en dicho allanamiento o reconocimiento.
- c) El allanamiento o reconocimiento no impiden al órgano resolutorio evaluar la procedencia de los hechos materia de denuncia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 del Código.
- d) Cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor, sin perjuicio que ejerza defensa sobre el fondo, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor. En dicha resolución se impone la sanción y se ordenan las medidas correctivas, según corresponda en cada caso. Asimismo, se dispone la inscripción del denunciado en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI.
- e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.
- f) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, fuera del plazo para realizar sus descargos o del plazo de prórroga concedido para ello, se impondrá una sanción pecuniaria, sin perjuicio de la facultad de aplicar los criterios atenuantes al graduar la sanción. En estos casos no procede la exoneración del pago de los costos del procedimiento.

90. Sobre el particular, conviene indicar que el Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos, señala, en su artículo 330, que el demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él. Asimismo, dicho cuerpo legal, en su artículo 333²⁴, indica que, declarado el allanamiento, el Juez debe expedir sentencia inmediata, salvo que éste no se refiera a todas las pretensiones demandadas.
91. Con relación a las normas antes citadas, la Sala²⁵ ha señalado que cuando el proveedor invoca el allanamiento o reconocimiento, se entiende que el propósito de dicha invocación es para que surta efectos de forma directa e inmediata y, de ese modo, también concluya el procedimiento.
92. Al respecto, el Banco formuló su allanamiento de forma expresa mediante escrito de descargos, respecto a la conducta denunciada por el señor Sandoval, quien señaló que, el denunciado no habría cumplido con atender el Reclamo N° TRA00253791, presentado por el denunciante el 29 de diciembre de 2025, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles.
93. En el presente caso, correspondería realizar el análisis de los medios probatorios correspondientes que obran en el expediente, a fin de determinar la responsabilidad del Banco sobre el hecho infractor atribuido en su contra; sin embargo, el proveedor denunciado se allanó a dicha imputación, aceptando la pretensión del denunciante; motivo por el cual, corresponde dar por concluido el procedimiento de manera anticipada.
94. Tomando en cuenta lo antes señalado, ha quedado acreditado que el Banco no cumplió con atender el Reclamo N° TRA00253791, presentado por el denunciante el 29 de diciembre de 2025, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles.
95. Por lo tanto, corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Angulo contra el Banco, por infracción artículo 88.1 del Código, al haberse acreditado que no cumplido con atender el Reclamo N° TRA00253791, presentado por el denunciante el 29 de diciembre de 2025, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles.

❖ Sobre la Medida Correctiva

96. El artículo 114 del Código prevé la facultad de dictar medidas correctivas reparadoras y complementarias. Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte²⁶.

24

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Artículo 333.- Efecto del allanamiento

Declarado el allanamiento, el Juez debe expedir sentencia inmediata, salvo que éste no se refiera a todas las pretensiones demandadas.

25

Ver Resolución N° 1419-2018/SPC-INDECOPI

26

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 114.- Medidas correctivas

97. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro²⁷.

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias. Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

27

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras**

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior y pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
- b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

(...)

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688° del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.

98. En el presente caso, el señor Sandoval solicitó como en calidad de medida correctiva que se ordene al Banco: (i) la devolución de los montos correspondientes a las operaciones no reconocidas, ascendentes a US\$ 8,467.94 (Tarjeta de Crédito) y S/ 150,00 (YAPE), (ii) la anulación de dichas operaciones y el extorno de todos los intereses, comisiones y cargos asociados y (iii) la confirmación por escrito de que su historial crediticio no será afectado.
99. Ahora bien, al haberse verificado que el Banco cometió infracción al Código; corresponde ordenar como medida correctiva al denunciado que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:
- (i) Adoptar las medidas correspondientes para eliminar las operaciones no reconocidas por el importe total de \$ 8,467.94 realizado con cargo a la Tarjeta de Crédito VISA N° 4634-****-****-5522, así como la eliminación de los intereses, gastos, ITF y comisiones que este hubiese generado.
- En este punto conviene precisar que en caso el denunciante hubiera realizado algún tipo de pago referido a las operaciones no reconocidas, cumpla con devolver dichos pagos, más los intereses generados a la fecha de devolución.
- (ii) Adoptar las medidas correspondientes para devolver al denunciante la operación no reconocida por el importe total de S/ 150.00 realizado con cargo a la Cuenta Digital N° 310-*****-0-82; así como la devolución de los intereses, gastos, ITF y comisiones que este hubiese generado.
 - (iii) En caso de que el historial crediticio del denunciante haya resultado afectado como consecuencia de las operaciones no reconocidas materia del presente procedimiento, corresponde ordenar al Banco que adopte las acciones necesarias para regularizar dicha situación, efectuando las rectificaciones que resulten pertinentes ante las centrales de riesgo y demás registros correspondientes, a fin de restituir la información crediticia del denunciante al estado que le hubiera correspondido de no haberse producido tales operaciones.
 - (iv) adicionalmente, corresponde ordenar de oficio al Banco que cumpla con emitir y notificar al denunciante una respuesta escrita, completa y debidamente sustentada respecto del Reclamo N° TRA00253791, presentado el 29 de diciembre de 2025.
100. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, los denunciados deberán presentar los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código²⁸.

e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.

f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

101. En este punto, cabe indicar que el numeral 40.3 de la Directiva, señala que, si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva²⁹.

❖ Sobre la graduación de la sanción

102. El 14 de junio de 2021, entró en vigencia el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutores del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, Decreto Supremo N° 032-2021-PCM)³⁰, aplicable para los procedimientos administrativos de protección al consumidor a cargo de la Comisión, en la vía ordinaria y en la vía sumarísima como segunda instancia, a través de un recurso de apelación, que hayan iniciado a partir de dicha fecha.
103. En esa línea, el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, estableció tres (3) métodos para la graduación de las sanciones, denominados: (i) método basado en valores preestablecidos; (ii) método basado en un porcentaje de las ventas del producto o servicio afectado; y, (iii) método ad hoc.
104. Bajo la aproximación de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC, así como en los casos de CCD, SDC, DSD, DDA, DIN y SPI, la Multa Base (m) se estima multiplicando un primer componente de valores preestablecidos según la afectación y el tamaño del infractor ($K_{i,j}$) por un segundo componente que denominamos factor de Duración (D_t), conforme la siguiente expresión:

$$(VI) m = K_{i,j} \times D_t$$

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutor puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

29

DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutor que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

(...)

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutor procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

30

Por Decreto Supremo N° 032-2021-PCM publicado en el diario oficial El Peruano, se dispuso aprobar la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutores del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia.

105. Ahora bien, teniendo en cuenta que la conducta infractora materia de análisis se suscitó por un periodo menor a 2 años, no dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas y careció de un alcance geográfico nacional, esta Comisión considera que resulta pertinente graduar la sanción a imponer de acuerdo con el “Método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC” en virtud del siguiente análisis:

Etapas I: Multa Base (m):

106. Es determinada al multiplicar los valores preestablecidos de acuerdo con el nivel de afectación de la infracción y el tamaño del infractor (k) por el factor de duración (D), conforme a lo siguiente fórmula: $(m) = (k) * (D)$.

Respecto a las operaciones en dólares**Tipo de afectación, según tipo de infracción**

107. Para este caso en particular, a fin de obtener el valor preestablecido ($K_{i,j}$) se tomó en cuenta que la infracción cometida por el Banco consistió en permitir el procesamiento de seis (6) operaciones por el importe total de \$ 8,467.94 efectuada el 27 de diciembre de 2025, con cargo a la Tarjeta de Crédito VISA N° 4634-****-****-5522, de titularidad del denunciante, infracción cuya cuantía afectada del bien y/o servicio denunciado es superior a cuatro (4) UIT y menor a ocho (8) UIT. En ese sentido, se verifica, según lo desarrollado anteriormente, que la infracción, contrariamente a la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica mediante informe final de instrucción, tiene nivel de afectación moderada, tal como se muestra a continuación:

Nivel de afectación	Tipo de infracción
Moderada	Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (01) UIT y menor a (02) UIT si son analizadas por los OPS, y superior a (04) UIT y menor a (08) UIT si son analizadas por la CPC (a excepción de CC3 que analiza casos de oficio que pueden alcanzar otra escala de la cuantía).

Factor de Duración:

108. Ahora bien, en cuanto al factor de duración (D), se evidencia que la infracción tiene naturaleza instantánea, en la medida que la conducta imputada se produjo en un solo acto; por lo que, corresponde aplicar un factor de duración de 1.0 Por ende, considerando los resultados obtenidos del valor preestablecido (K) y el factor de duración (D), la Multa Base (m) de la presente infracción tiene un valor de 11.60 UIT.

Tamaño del infractor:

109. En cuanto al tamaño de la empresa debe indicarse que, mediante Resolución N° 1 del 09 de abril de 2026, se requirió al Banco cumpla con remitir su volumen de ventas a fin de determinar el tamaño de la empresa; sin embargo, este no cumplió con remitir dicha información; motivo por el cual, se utilizara el aplicativo Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat para el año 2023. En ese sentido, de la de conformidad con el volumen de ventas declarados ante la Sunat para el año 2023, el Banco tendría una facturación anual asociada al valor de Gran Empresa. Así, de conformidad con dicha información, y, en aplicación del rango establecido, le corresponde asignarle el valor de Gran Empresa. En suma, según lo

establecido en el Cuadro N° 19, el valor preestablecido equivale a 11.60 UIT, tal como se muestra a continuación:

Cuadro 19 CPC - PERÚ (EXCEPTO CC3) Y SPC (CUANDO ACTÚE COMO SU RESPECTIVA SEGUNDA INSTANCIA): MONTO PREESTABLECIDO DE k_{ij} POR TAMAÑO DEL INFRACTOR, SEGÚN TIPO DE AFECTACIÓN (UIT)				
Tipo de afectación	Tamaño del infractor			
	Micro empresa o persona natural	Pequeña empresa	Mediana empresa	Gran Empresa
Muy baja	1,04	1,72	2,73	4,34
Baja	2,01	3,19	4,96	6,89
Moderada	3,21	6,18	9,62	11,60
Alta	5,16	15,99	18,57	22,97
Muy alta	8,86	33,26	36,90	41,55

Etapas II: multa preliminar (M)

110. Valor que resultaba de multiplicar la multa base (m) por los factores agravantes o atenuantes (F), conforme a la siguiente fórmula: $(M) = (m) * (F)$. No obstante, en el presente caso no se evidencia la configuración de ningún factor agravante o atenuante, lo que implicó que dicho factor sea igual a la unidad ($F=1$ o 100%); por consiguiente, corresponde imponer al Banco una multa preliminar (M) de 11.60 UIT, resultado de multiplicar 11.60 (m) por 1 (F).

Etapas III: multa final (M*)

111. En este último paso se debe analizar si la multa preliminar (M) se encuentra dentro del tope máximo establecido en el marco normativo de cada órgano resolutorio; en ese sentido, considerando que la infracción tiene la calidad de moderada (artículo 110 del Código), se establece que la misma no supera tope legal alguno, por lo que la multa final impuesta (M*) es de 11.60 UIT, la cual guarda correspondencia con los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad.
112. Por lo expuesto, bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad corresponde sancionar al Banco con una multa de 11.60 UIT.

Respecto a la operación en soles

20. Ahora bien, el artículo 112 del Código establece que, al momento de aplicar y graduar la sanción, el órgano resolutorio podrá atender al beneficio ilícito esperado con la realización de la infracción, la probabilidad de detección de la misma, el daño resultante de la infracción, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar la Administración³¹.

31

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 112°. - Criterios de graduación de las sanciones administrativas.

Al graduar la sanción, el órgano resolutorio puede tener en consideración los siguientes criterios:

1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción.
2. La probabilidad de detección de la infracción.
3. El daño resultante de la infracción.
4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado.
5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores.

21. De los actuados, se debería dilucidar el valor de la multa base (m), para lo cual se necesita determinar el primer componente de valor preestablecido (K_{ij}) -compuesto por el tipo de afectación (K_i) y el tamaño del infractor (K_j)- y el factor de duración de la conducta (D_t); sin embargo, se aprecia que no es posible determinar el tipo de afectación (K_i) correspondiente, en tanto la conducta imputada no puede ser ubicada en base a la cuantía dentro de los supuestos descritos en el Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.
22. Siendo así, a criterio de esta Comisión, para esta conducta en particular, no es posible graduar la sanción respectiva considerando lo prescrito en el Decreto Supremo N° 032- 2021-PCM, en la medida que la cuantía no se encuentra enmarcada dentro de los supuestos descritos en el Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo 032-2021-PCM; por lo que corresponderá aplicar el artículo 112 del Código, atendiendo a los siguientes criterios:
- (i) **Beneficio ilícito:** se traduce en el ahorro obtenido por el Banco al no adoptar las medidas de seguridad adecuadas para prevenir la operación controvertida.
 - (ii) **Daño resultante de la infracción:** la conducta infractora cometida por el Banco produjo un daño económico al señor Sandoval, en tanto la entidad financiera omitió adoptar las medidas de seguridad necesarias a efectos de evitar que se realicen cuatro operaciones no reconocidas, con cargo a la línea de la tarjeta de crédito del denunciante.
 - (iii) **Probabilidad de detección de la infracción:** es alta, lo que ha sido posible detectarla en mérito de la denuncia presentada por el denunciante y de los medios probatorios que obran en el expediente.
 - (iv) **Efectos en el Mercado:** este tipo de conducta proyecta una señal negativa en el mercado, pues genera la percepción que se trata de prácticas normales en los consumidores, aun cuando dichas conductas afectan los derechos de los consumidores.
23. Por lo expuesto, bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad corresponde sancionar al Banco con amonestación.

Respecto a la conducta allanada en relación con la falta de atención al reclamo

113. El artículo 112 del Código establece como una circunstancia atenuante especial, en los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, el supuesto en el que el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria³².

6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar. (...).

³² **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas
(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la

114. En efecto, se debe considerar que el allanarse a la denuncia o reconocer las pretensiones del consumidor no es un deber general al que se encuentre obligado el proveedor, sino que se trata de una declaración de voluntad por la cual este, en lugar de oponerse, acepta los hechos denunciados o reconoce la imputación atribuida en su contra.
115. Dicha declaración brinda a la autoridad administrativa elementos para dilucidar una controversia y conlleva a que el procedimiento resulte más célere. Ello se corrobora con lo establecido en la doctrina que señala que *“el allanamiento encierra una renuncia a defenderse en el proceso, evitando con ello dispendio de gastos y tiempo, de tal forma que en atención al momento en que se realiza, como es, al contestar la demanda, conlleva a la exoneración del gasto procesal, exoneración que no opera si se realiza el allanamiento con posterioridad a la contestación”*³³.
116. Cabe señalar que, en aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considerará aún como una circunstancia atenuante, pero la sanción a imponer será pecuniaria.
117. Asimismo, se debe tener en cuenta lo recogido en el artículo 29 literal e) de la Directiva, donde se establece que cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación³⁴.
118. En el presente caso, con ocasión de sus descargos, el Banco se allanó a la denuncia presentada por el señor Sandoval, en lo referido a que no habría cumplido con atender el Reclamo N° TRA00253791, presentado por el denunciante el 29 de diciembre de 2025.
119. Por tanto, corresponde sancionar al Banco con amonestación, por infracción del artículo 19 del Código, toda vez que, no cumplió con atender el Reclamo N° TRA00253791, presentado por el denunciante el 29 de diciembre de 2025.

❖ Sobre las costas y costos del procedimiento

medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud, y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante, pero la sanción a imponer será pecuniaria.
(...)

³³ **LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Gaceta Jurídica, 2da Edición, Lima, Tomo I, pp. 859.**

³⁴ **DIRECTIVA 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento**

Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente:

(...)

e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.

(...)

120. El artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi³⁵ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
121. Al haberse determinado que el Banco infringió el Código, corresponde ordenarle de oficio que asuman de manera solidaria el pago de las costas en que hubiere incurrido el denunciante en el procedimiento.
122. En tal sentido, el Banco deberá cumplir con pagar las costas del procedimiento ascendentes a S/ 36,00, a favor del denunciante, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución.
123. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el denunciante deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código³⁶.
124. Respecto a los costos del procedimiento, corresponde informar al denunciante que dicho pago deberá de ser cubierto por el Banco; así, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, el denunciante podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.
- ❖ Sobre la inscripción en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi
125. El artículo 119 del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado³⁷.

³⁵ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos
En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI.

(...)

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

³⁶ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) unidad impositiva tributaria (UIT). En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) unidades impositivas tributarias (UIT).

La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente Artículo.

³⁷ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores, y orientar a estos en la toma

126. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
127. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de infracciones al Código por parte del Banco, así como se le ha impuesto sanción por ello, corresponde ordenar la inscripción en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi del denunciado, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.
128. En ese sentido y en aplicación de lo establecido en el artículo 105 del Código³⁸ y artículo 21 literal b) del Decreto Legislativo 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI³⁹, la Autoridad Administrativa decide lo siguiente,

SE RESUELVE:

de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

38

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 105.- Autoridad competente

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

Para la cobertura a nivel nacional, el Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, puede constituir órganos resolutorios de procesos sumarisimos de protección al consumidor o desconcentrar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor en las comisiones de las oficinas regionales que constituya para tal efecto; crear comisiones adicionales o desactivarlas conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal o las necesidades de gestión requeridas para la mejor tramitación de los procedimientos a su cargo; o celebrar convenios con instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas para, de acuerdo a sus capacidades, delegarle facultades o las de secretaría técnica. La delegación está sujeta a las capacidades de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de la mejora en la atención y otros criterios relevantes que sobre el particular se establezca por directiva que emita el Consejo Directivo del Indecopi.

Asimismo, el Consejo Directivo emite las disposiciones para la gestión más eficiente de los procedimientos a cargo del Indecopi.

39

DECRETO LEGISLATIVO N° 1033, DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

Artículo 21.- Régimen de las Comisiones. -

Las Comisiones mencionadas en el artículo anterior tienen las siguientes características:

- Cuentan con autonomía técnica y funcional y son las encargadas de aplicar las normas legales que regulan el ámbito de su competencia;
- Resuelven en primera instancia administrativa los procesos de su competencia, la adopción de medidas cautelares y correctivas, la imposición de las sanciones correspondientes y la determinación de costas y costos;
- Están integradas por cuatro (4) miembros, los que eligen a su Presidente y Vicepresidente. El cargo de Presidente y Vicepresidente es ejercido por el período de un año, pudiendo ser reelegidos;
- El cargo de miembro de Comisión podrá ser desempeñado a tiempo completo o parcial, según lo establezca el Consejo Directivo;
- Sesionan válidamente con la presencia de tres de sus miembros hábiles para votar;
- En caso de ausencia, recusación o abstención de un miembro de la Comisión y a falta de quórum, ésta solicitará a la Sala correspondiente que designe un reemplazante, el que será miembro de otra Comisión.
- Aprueban sus resoluciones por mayoría de votos, teniendo el Presidente voto dirimente;
- Cuentan con una o más Secretarías Técnicas, a través de las cuales reciben el apoyo de los órganos de administración interna del INDECOPI; y,
- Están facultadas para solicitar al auxilio de la fuerza pública con el fin de ejecutar sus resoluciones de ser necesario.

PRIMERO: Declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Miguel Sandoval Acosta contra el Banco de Crédito del Perú S.A., y sancionarlo con una multa ascendente a 11.60 UIT, por infracción del artículo 19 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor; en tanto permitió el procesamiento de seis (6) operaciones por el importe total de \$ 8,467.94 efectuadas el 27 de diciembre de 2025, con cargo a la Tarjeta de Crédito VISA N° 4634-****-****-5522, de titularidad del denunciante, las cuales no reconoce y se encontraban fuera de su comportamiento habitual.

SEGUNDO: declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Miguel Sandoval Acosta contra el Banco de Crédito del Perú S.A., y sancionarlo con amonestación, por infracción del artículo 19 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor; en tanto permitió el procesamiento de una (1) operación por el importe total de S/ 150.00 efectuada el 27 de diciembre de 2025, con cargo a Cuenta Digital N° 310-*****-0-82, de titularidad del denunciante, la cual no reconoce y se encuentra fuera de su comportamiento habitual.

TERCERO: Declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Miguel Sandoval Acosta contra el Banco de Crédito del Perú S.A., y sancionarlo con amonestación, por infracción del artículo 19 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor; en tanto no cumplió con atender el Reclamo N° TRA00253791, presentado por el denunciante el 29 de diciembre de 2025, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles.

CUARTO: Requerir al Banco de Crédito del Perú S.A., el cumplimiento espontáneo de la multa⁴⁰, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 194⁴¹ del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo. El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de

40 Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación y Banco de Crédito del Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)
1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas".	Seguir los siguientes pasos:
2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM.	1. Seleccionar pagos y transferencias.
3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	2. Seleccionar pago de servicios.
	3. Seleccionar Instituciones (Indecopi).
	4. Seleccionar el concepto de pago (multas).
	5. Ingresar el número de CUM.
	6. Ingresar el monto a pagar.

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

41 **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS.**

Artículo 194.- Ejecución forzosa

Para proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos a través de sus propios órganos competentes, o de la Policía Nacional del Perú, la autoridad cumple las siguientes exigencias:

(...)

4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable. (...)

la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113⁴² de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Ordenar al Banco de Crédito del Perú S.A., como medida correctiva que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla de manera solidaria con:

- (i) Adoptar las medidas correspondientes para eliminar las operaciones no reconocidas por el importe total de \$ 8,467.94 realizado con cargo a la Tarjeta de Crédito VISA N° 4634-****-****-5522, así como la eliminación de los intereses, gastos, ITF y comisiones que este hubiese generado.

En este punto conviene precisar que en caso el denunciante hubiera realizado algún tipo de pago referido a las operaciones no reconocidas, cumpla con devolver dichos pagos, más los intereses generados a la fecha de devolución.

- (ii) Adoptar las medidas correspondientes para devolver al denunciante la operación no reconocida por el importe total de S/ 150.00 realizado con cargo a la Cuenta Digital N° 310-*****-0-82; así como la devolución de los intereses, gastos, ITF y comisiones que este hubiese generado.
- (iii) En caso de que el historial crediticio del denunciante haya resultado afectado como consecuencia de las operaciones no reconocidas materia del presente procedimiento, corresponde ordenar al Banco que adopte las acciones necesarias para regularizar dicha situación, efectuando las rectificaciones que resulten pertinentes ante las centrales de riesgo y demás registros correspondientes, a fin de restituir la información crediticia del denunciante al estado que le hubiera correspondido de no haberse producido tales operaciones.
- (iv) adicionalmente, corresponde ordenar de oficio al Banco que cumpla con emitir y notificar al denunciante una respuesta escrita, completa y debidamente sustentada respecto del Reclamo N° TRA00253791, presentado el 29 de diciembre de 2025.

El Banco de Crédito del Perú S.A., deberá de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi Áncash sede Chimbote, en el plazo máximo de cinco (5) días, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117⁴³ de la Ley N°

⁴² **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 113.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la unidad impositiva tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 156.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25 %) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

⁴³ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo

29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

QUINTO: Ordenar al Banco de Crédito del Perú S.A., que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con devolver las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a S/ 36,00; para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, los denunciados deberán presentar ante esta autoridad administrativa los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118⁴⁴ de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEXTO: Informar al señor Miguel Sandoval Acosta que, en cuanto a los costos, dicho pago deberá de ser cubierto de manera solidaria por el Banco de Crédito del Perú S.A.; así, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, el denunciante podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

SÉPTIMO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi Áncash sede Chimbote es el de apelación⁴⁵, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación⁴⁶, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 207 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento

de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

⁴⁴ **LEY 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) unidad impositiva tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) unidades impositivas tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente Artículo.

⁴⁵ **LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.**

PRIMERA. - Modificación del artículo 38 del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38 del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)."

⁴⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL,
DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS.**

Artículo 207. Recursos administrativos. –

207.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios. (...)



Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS; caso contrario, la resolución quedará consentida⁴⁷.

OCTAVO: Disponer la inscripción del Banco de Crédito del Perú S.A., en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119⁴⁸ de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Con la intervención de los señores miembros: Manuel Ulises Urcia Quispe, Sadie María Velásquez, Mario Merchán Gordillo y Giuliano Trujillo Ripamontti Contreras.

MANUEL ULISES URCIA QUISPE PRESIDENTE

Corresponde informar que la presente Resolución fue firmada de forma digital, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 3 del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales aprobado por Decreto Supremo 052-2008-PCM, conforme puede verificarse en el presente documento que se encuentra en formato PDF⁴⁹.

⁴⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS.**

Artículo 212.- Acto firme. –

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

⁴⁸ **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.

⁴⁹ **REGLAMENTO DE LA LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES (DECRETO SUPREMO N° 052-2008-PCM)**

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Del objeto

El objeto de la presente norma es regular, para los sectores público y privado, la utilización de las firmas digitales y el régimen de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, que comprende la acreditación y supervisión de las Entidades de Certificación, las Entidades de Registro o Verificación, y los Prestadores de Servicios de Valor Añadido; de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales, modificada por la Ley N° 27310, en adelante la Ley. Reconociendo la variedad de modalidades de firmas electrónicas, la diversidad de garantías que ofrecen, los diversos niveles de seguridad y la heterogeneidad de las necesidades de sus potenciales usuarios, la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica no excluye ninguna modalidad, ni combinación de modalidades de firmas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley.

(...)

Artículo 3.- De la validez y eficacia de la firma digital

La firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita. En tal sentido, cuando la ley exija la firma de una persona, ese requisito se entenderá cumplido en relación con un documento electrónico si se utiliza una firma digital generada en el marco de la Infraestructura Oficial de la Firma Electrónica. Lo establecido en el presente artículo y las demás disposiciones del presente Reglamento no excluyen el cumplimiento de las formalidades específicas requeridas para los actos jurídicos y el otorgamiento de fe pública.